

1501691-89.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN LOPES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

VISTOS.

RENAN LOPES DOS SANTOS foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º, II e 129, "caput", c.c. 61, inciso II, "b", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501691-89.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501691-89.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN LOPES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

VISTOS.

RENAN LOPES DOS SANTOS foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º, II e 129, "caput", c.c. 61, inciso II, "b", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal. Em suma, consta na denúncia que no dia 4 de novembro de

2021, por volta de 22h00min, na Rua Cesário Simioni, Bairro Nova Piracicaba, em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta Honda/XRE 300, placa FDK-1530/Piracicaba-SP, de cor vermelha, 01 (uma) mochila e 01 (um) capacete pertencentes à vítima A.C.O. Ainda, consta que logo em seguida, em local próximo à Rua Cesário Simioni, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima J.B.M., produzindo lesões corporais de natureza leve.

A denúncia foi recebida em 10/11/2021 (fls. 112).

O acusado foi citado (fls. 127).

Apresentada a resposta à acusação (fls. 131/134).

Nesta data foi realizada a audiência de instrução, momento em que foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas comuns.

Manifestaram-se as partes nos debates.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

A materialidade dos crimes está provada pelo BO de fls. 11/16, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 18 e fls. 19, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 20/21, pelo auto de entrega de fls. 22/23, pela fotografia de fls. 54, pelo laudo do IML de fls. 102/103, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Durante o inquérito policial o acusado confessou a autoria dos crimes. Disse que agiu em concurso com outra pessoa não identificada e que ambos se valeram de um simulacro de arma de fogo para subtrair a motocicleta e os demais bens pertencentes à vítima. Ainda, disse que depois disso passou a ser perseguido por outra pessoa e que em dado momento a agrediu com golpes dados com um capacete. (fls. 09/10).

Em juízo, porém, passou a afirmar que tentou praticar um mero furto, pois encontrou a motocicleta na via pública com a chave no contato e com a mochila e o capacete pendurados. Porém, enquanto tentava sair com o veículo a vítima imediatamente passou a gritar, razão pela qual se evadiu a pé. Porém foi perseguido, momento em que agrediu uma pessoa com um golpe de capacete.

Avançando, Jailson da Silva Rufino declarou que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado para prestar auxílio a algumas pessoas que haviam detido o suposto autor de crime de roubo. No local encontrou o acusado já subjugado. Disse que uma pessoa lhe disse que havia sido agredida pelo acusado com um golpe de capacete.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela policial militar Patricia Colletti à autoridade policial.

Jhonnathan de Brito Moraes declarou durante a fase inquisitória que passava pelo local dos fatos a bordo de sua motocicleta quando alguém lhe pediu ajuda para alcançar as pessoas que o haviam roubado. Iniciou a perseguição e conseguiu alcançar o acusado. Quando se aproximou, porém, o acusado passou a desferir golpes com um capacete. Foi lesionado, mas conseguiu dominá-lo até a chegada da polícia. Reconheceu o acusado como o autor do fato.

Antônio Carlos de Oliveira, por fim, declarou em Juízo que foi abordado por duas pessoas no momento em que se preparava para sair com sua motocicleta Honda XRE. Mencionou que estas pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de um objeto parecido com arma de fogo, exigiram a entrega do veículo e de seus pertencentes pessoais. Após a subtração eles tentaram se evadir com o veículo, porém aparentemente não conseguiram dar partida. Enquanto isso, pediu ajuda a alguns transeuntes, o que fez com que os autores do roubo tentassem fugir à pé. Um dos dois foi perseguido e controlado, permitindo que sua mochila e seu capacete fossem recuperados. Por fim, reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como o autor do fato.

Dessa forma, a prova é unânime ao apontar que o acusado realmente foi o autor do crime, já que foi reconhecido pessoalmente pela vítima e preso logo em seguida dos fatos ainda em poder da res furtiva.

Avançando, a hipótese claramente indica a ocorrência de um roubo, não de um furto, pois a vítima foi clara ao dizer que foi ameaçada pelo acusado e seu comparsa, inclusive com a exibição de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo.

No mais, respeitado o entendimento da Defesa, concordo com o raciocínio empreendido pelo Ministério Público de que se trata de crime consumado, não tentado, pois houve a efetiva inversão da posse dos bens e a posterior subtração de parte deles (mochila e capacete) da esfera de controle da vítima, não alterando esta circunstância o fato de o acusado ter sido prontamente perseguido por terceiros. Finalmente, não há dúvidas acerca da presença da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP, já que a vítima foi clara ao dizer que foi abordada por duas pessoas, sendo manifestamente irrelevante que esta pessoa tenha conseguido se evadir e, consequentemente, não tenha sido identificada.

Da mesma forma, não há dúvidas que também praticou o crime de lesões corporais, já que Jailson esclareceu que foi por ele agredido com golpes de capacete, não havendo qualquer razão para desmerecer sua palavra.

Neste ponto, com a devida vênia, não merece respaldo a tese da Defesa de que o acusado não teria tido a intenção de lesionar a vítima. Pelo contrário, já que este era o único resultado naturalístico possível quando ele optou com brandir o objeto na direção de alguém que tentava segurá-lo contra sua vontade.

De rigor, pois, sua condenação nos exatos termos em que denunciado.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, observo que o acusado é portador de péssimos antecedentes (fls. 171/172). Fixo as penas-base em 4 anos, 8 meses e 0 dia, e 11 dias-multa (roubo) e 3 meses e 15 dias (lesões corporais).

Na segunda fase, trata-se de reincidente específico (fl. 171). Assim, agravo a pena em 1/5, eis que trata de circunstância preponderante, alcançando 5 anos, 7 meses e 6 dias, e 13 dias-multa (roubo) e 4 meses e 6 dias (lesões corporais).

Ainda nesta fase, está presente a confissão espontânea quanto ao crime de lesões corporais, já que quanto ao outro crime o acusado tentou dar contornos de simples furto ao ocorrido. Torno a pena deste crime, então, a 3 meses e 15 dias.

Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, está presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP. Aumento a pena deste crime em 1/3, totalizando 7 anos, 5 meses e 18 dias, e 17 dias-multa.

Os crimes claramente foram praticados em concurso material. Somo as penas, alcançando 7 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Fixo como regime inicial o fechado, tendo em vista a reincidência específica e os péssimos antecedentes do acusado.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para CONDENAR o réu RENAN LOPES DOS SANTOS (RG: 42111524, filho de Claudemir Goncalves dos Santos e de Valquiria Maria Lopes dos Santos), a uma pena de 7 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, porque incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e 129, "caput", c.c. 61, inciso II, "b", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se o necessário.

P.I.

Piracicaba, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA